



Prot. n° 6240, del 12/10/2022

**Oggetto:** *“Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace”*. CIG: 9108922839

## **ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE**

(art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016)

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Visto** l'esito della procedura di gara di cui all'oggetto, come risulta dai Verbali di gara n° 1 del 31.05.2022 e n° 2 del 14.06.2022;

**Vista** la proposta di aggiudicazione del 14.06.2022;

**Preso atto** della determinazione n° 253 del 15/06/2022, provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione, con la quale si sono approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, del servizio in oggetto all'operatore economico primo classificato: Minieri King Elettrica – MKE srl che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,961 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 17,999 % pari ad un importo netto di € 163.427,21 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

**Considerato che**, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 32 comma 7) e 36 comma 5) primo periodo del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

**Dato atto che** si è provveduto, **con esito positivo**, alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, acquisendo la seguente documentazione:

- ✓ Certificato del Casellario Giudiziale;
- ✓ Certificato Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- ✓ Certificato del Casellario dei carichi pendenti;
- ✓ Certificato di regolarità fiscale;
- ✓ Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- ✓ Visura presso il Casellario informatico dell'ANAC;
- ✓ Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC;
- ✓ Certificato del Tribunale competente di inesistenza di procedura fallimentare e di assenza di procedure concorsuali per società;
- ✓ Certificato di ottemperanza ai sensi della Legge n° 68/1999 e s.m.i.;
- ✓ Visura del registro delle imprese;

**Considerato**, inoltre, che da un attento esame della “Verifica del nulla osta antimafia”, richiesta in data 16/06/2022 alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) tramite il portale di AVCPass, emerge che non è stato possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria, ma che la Prefettura-UTG competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori; inoltre precisa che questa Stazione Appaltante potrà conoscere

gli esiti del procedimento direttamente collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);

**Rilevato**, pertanto, che dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50;

#### **ATTESTA**

che in data 12/10/2022, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016, per le ragioni indicate in premessa, è **intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione** disposta con la determinazione n° 253 del 15/06/2022;

Si precisa che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all'ufficio interessato; si chiede, pertanto, che venga introdotta nel contratto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono *"espressamente che il contratto si risolve nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite"*.

Dell'attestazione di cui sopra il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'appalto di che trattasi ne darà atto nella determinazione di aggiudicazione.

#### **DICHIARA**

1. di comunicare d'ufficio, nel rispetto di cui all'art. 76 comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 gg., ai soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma;
2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art. 32 commi 8, 9 e 10 del D. Lgs. n° 50/2016.

#### **RENDE NOTO**

- a) che gli atti sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Squillace;
- b) che il presente attestato sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(arch. Antonio Macaluso)

